



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ingeniería
Departamento de Computación

DERECHO REGISTRAL

Clase 1: Introducción al Derecho Registral Inmobiliario

1º Cuatrimestre 2026

Autor: Isaac Edgar Camacho Ocampo
Carrera: Licenciatura en Análisis de sistemas

Buenos Aires, 2026

Índice general

1. Introducción al Derecho Registral	5
1.1. Derecho Registral y su relación con otras ramas del derecho	5
2. Teoría del título suficiente y modo suficiente	7
2.1. Arts. 1892 y 1893 del Código Civil y Comercial	7
2.2. La dualidad de la palabra “título”	7
2.3. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos	7
2.4. Requisitos de fondo del título suficiente	8
2.4.1. Titularidad	8
2.4.2. Capacidad	8
2.5. Requisito de forma del título suficiente en materia inmobiliaria	8
2.6. Justo título y título putativo	8
2.6.1. Justo título	8
2.6.2. Título putativo	9
3. Modo suficiente: la tradición en inmuebles	11
3.1. Arts. 1923, 1924, 1925 y 1914 CCyC	11
3.2. Actos materiales de entrega y recepción	11
3.3. Presunción de fecha del art. 1914 CCyC	12
4. Publicidad registral e inscripción declarativa	13
4.1. Art. 1893 CCyC y efectos de la inscripción	13
4.2. Terceros interesados y de buena fe	13
4.3. Terceros desinteresados	14
5. Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble	15
5.1. Sistema federal y multiplicidad de RPI	15
5.2. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble	15
5.3. Ubicación institucional: Poder Ejecutivo y Poder Judicial	16
6. Clasificación de los RPI	17
6.1. Según el efecto que produce la inscripción	17
6.1.1. Registro constitutivo	17
6.1.2. Registro declarativo	17
6.2. Según el efecto saneatorio	17
6.2.1. Registro convalidante	17
6.2.2. Registro no convalidante	17

6.3.	Según la materia registrable	18
6.3.1.	Registro de hechos	18
6.3.2.	Registro de actos	18
6.3.3.	Registro de derechos	18
6.3.4.	Registro de documentos	18
6.4.	Según la técnica de confección del asiento	18
6.4.1.	Registro de incorporación	18
6.4.2.	Registro de transcripción	18
6.4.3.	Registro de inscripción	18
6.5.	Radiografía de los RPI argentinos	19
7.	Marco normativo	21
7.1.	Ley 17.801 y normas locales	21
7.2.	Normas administrativas del registro	21
7.2.1.	Disposiciones Técnico-Registrales	21
7.2.2.	Órdenes de servicio e instrucciones de trabajo	21
8.	Documentos registrables	23
8.1.	Arts. 2 y 3 de la Ley 17.801	23
8.2.	Art. 2: requisitos de fondo	23
8.2.1.	Inciso A: actos sobre derechos reales sobre inmuebles	23
	Constitución	23
	Transmisión	24
	Declaración	24
	Modificación	24
	Extinción	24
8.2.2.	Inciso B: medidas cautelares	24
8.2.3.	Inciso C: documentos establecidos por otras leyes nacionales o provinciales	25
8.3.	Art. 3: requisitos de forma y autenticidad del documento registrable	25
8.3.1.	Excepción: instrumentos privados	25
8.4.	Firma digital y digitalización de los RPI	26

Capítulo 1

Introducción al Derecho Registral

1.1. Derecho Registral y su relación con otras ramas del derecho

El Derecho Registral no es simplemente un apéndice de los Derechos Reales. Si bien los Derechos Reales constituyen una base importante para su estudio, el Derecho Registral se vincula con el derecho en su totalidad.

Entre las ramas y principios relacionados se encuentran:

- Principios del derecho administrativo.
- Derecho constitucional.
- Derecho comercial y empresarial.
- Derecho civil en todas sus ramas: obligaciones, derechos reales, familia, sucesiones y contratos.

Para abordar una inscripción específica resulta necesario dominar el instituto jurídico sustantivo sobre el cual se apoya.

Capítulo 2

Teoría del título suficiente y modo suficiente

2.1. Arts. 1892 y 1893 del Código Civil y Comercial

En esta primera parte el objeto de estudio se circunscribe a la materia inmobiliaria, es decir, a la cosa inmueble.

Como punto de partida resulta relevante la clasificación de las cosas y la definición de inmuebles contenidas en los arts. 225 y 226 del Código Civil y Comercial.

2.2. La dualidad de la palabra “título”

En el derecho privado, la palabra *título* tiene dos acepciones:

- **Título en sentido amplio o causal:** el título entendido como causa, es decir, como acto jurídico.
- **Título en sentido restringido:** el título entendido como documento o instrumento, ya sea físico o digital.

Cuando se habla de **título suficiente**, la expresión involucra el título en sentido amplio y causal. Comprende no solo el instrumento, sino también el acto jurídico causal que, para ser suficiente, debe reunir determinadas condiciones de fondo y de forma.

2.3. Ámbito de aplicación: adquisición derivada por acto entre vivos

El art. 1892 del Código Civil y Comercial establece que este régimen se aplica a adquisiciones derivadas por acto entre vivos.

Una adquisición derivada se produce como consecuencia de un concurso de voluntades y reposa sobre un contrato. El adquirente recibe el derecho de un titular anterior que lo transmite voluntariamente.

Ejemplos de adquisiciones derivadas por acto entre vivos son la compraventa, la donación y la permuta.

Este régimen no se aplica a las sucesiones.

2.4. Requisitos de fondo del título suficiente

Los requisitos de fondo son dos:

2.4.1. Titularidad

El transmitente debe tener en su patrimonio el derecho que pretende transmitir.

Por ejemplo, Juan debe ser dueño del inmueble para poder vendérselo a Pedro.

Este requisito se relaciona con el principio *Nemo Plus Iuris*, consagrado en el art. 399 del Código Civil y Comercial.

2.4.2. Capacidad

Debe existir capacidad jurídica y de ejercicio tanto en el transmitente como en el adquirente.

Si un acto jurídico es otorgado por quien no tiene capacidad, el acto es nulo y no puede producir su efecto propio. En consecuencia, no puede constituir un título suficiente que sirva de causa a un derecho real.

NORMA: Art. 399 CCyC

Principio Nemo Plus Iuris: nadie puede transmitir a otro un derecho que no tiene, ni un derecho más extenso que el que tiene.

2.5. Requisito de forma del título suficiente en materia inmobiliaria

La regla general en materia inmobiliaria es que el título portante de un derecho real debe estar instrumentado en escritura pública.

NORMA: Art. 1017 inc. A CCyC

Los actos que constituyen, transmiten, declaran, modifican o extinguen derechos reales sobre inmuebles deben ser otorgados por escritura pública. La excepción prevista en el mismo inciso es la subasta judicial.

La escritura pública es un documento notarial autorizado por un notario en ejercicio funcional que contiene uno o más actos jurídicos.

Si falta alguno de los tres requisitos —titularidad, capacidad o forma— el título no es suficiente sino, en el mejor de los casos, un justo título o un título putativo.

2.6. Justo título y título putativo

2.6.1. Justo título

Existe justo título cuando el título aparentemente es válido porque reúne las condiciones de forma, pero presenta un defecto de fondo.

El defecto puede consistir en:

- Falta de titularidad: quien transmite no era el verdadero dueño.
- Falta de capacidad.

El justo título tiene un defecto de fondo, nunca de forma.

El defecto se sana mediante prescripción adquisitiva breve de 10 años, con justo título y buena fe.

El boleto de compraventa no puede ser considerado justo título porque no cumple con el requisito de forma: no está instrumentado en escritura pública. Además, mediante el boleto Juan no le vende a Pedro, sino que se obliga a venderle en el futuro.

2.6.2. Título putativo

El título putativo se presenta generalmente por un error en el objeto.

El adquirente cree que su título corresponde al inmueble que está poseyendo, pero por un error —por ejemplo, de lectura en la escritura, de toma de posesión o de catastro— el título corresponde en realidad a otro inmueble.

En consecuencia, el adquirente no tiene título sobre el inmueble que posee y debe generarlo.

Se sana mediante prescripción adquisitiva larga de 20 años.

EJEMPLO: Título putativo

El adquirente compró y tomó posesión de un lote, pero por un error catastral su escritura indicaba la matrícula del lote lindero. Cuando, 35 años después, fue a vender, descubrió que su título correspondía a la propiedad de la vuelta. No tiene título sobre lo que posee y debe iniciar una usucapión larga.

Capítulo 3

Modo suficiente: la tradición en inmuebles

3.1. Arts. 1923, 1924, 1925 y 1914 CCyC

Con título suficiente por sí solo no se adquiere ningún derecho real en Argentina. Siempre se necesita un **modo suficiente**.

En materia inmobiliaria, el modo suficiente para los derechos reales ejercidos por la posesión es la **tradición**.

Todos los derechos reales son ejercibles por la posesión, excepto la hipoteca y la servidumbre.

3.2. Actos materiales de entrega y recepción

La tradición requiere actos materiales de entrega y/o recepción, conforme al art. 1923 y siguientes del Código Civil y Comercial.

La tradición no es un acto formal: la ley no exige que se deje constancia escrita de ella.

Las meras declaraciones de haberse hecho tradición, aunque consten en la escritura, sirven entre las partes y sus sucesores, pero no son oponibles frente a terceros, conforme al art. 1925 CCyC.

EJEMPLO: La entrega de llaves no es tradición suficiente

Juan y Pedro firman la escritura en la notaría. Juan le entrega la llave a Pedro. En ese momento Juan sigue siendo el propietario. La entrega de llaves no constituye tradición suficiente porque no hay un acto material sobre el inmueble.

Pedro adquirirá el dominio cuando realice algún acto material en el inmueble, por ejemplo, cambiar la cerradura.

El cambio de cerradura es solo un ejemplo de acto material. Puede existir cualquier otro acto material realizado sobre el inmueble que resulte suficiente para la tradición.

3.3. Presunción de fecha del art. 1914 CCyC

NORMA: Art. 1914 CCyC

Cuando el adquirente tiene título y prueba algún acto posesorio posterior, cualquiera sea, se presume que posee desde la fecha del título, salvo que la otra parte pruebe lo contrario. Se trata de una presunción *iuris tantum*.

Esta presunción facilita la prueba del derecho real en juicio. No es necesario probar exactamente cuál fue el primer acto posesorio: basta con probar que se posee o se poseyó con posterioridad para gozar de la presunción de que la posesión comenzó desde la fecha del título.

Capítulo 4

Publicidad registral e inscripción declarativa

4.1. Art. 1893 CCyC y efectos de la inscripción

En Argentina, el sistema de transmisión de derechos reales sobre inmuebles no es consensual: se necesita el modo suficiente, es decir, la tradición.

Con título y modo, el adquirente ya es titular del derecho real. Ese derecho real es oponible *erga omnes*, es decir, frente a todos los terceros, salvo frente a un grupo específico: los terceros interesados y de buena fe.

La inscripción registral no tiene efecto constitutivo en Argentina. Tiene efecto declarativo.

Su función es publicitaria y permite optimizar la oponibilidad del derecho, haciéndolo oponible también frente a los terceros interesados y de buena fe.

NORMA: Art. 1893 CCyC

La adquisición o transmisión de derechos reales no es oponible a terceros interesados y de buena fe mientras no tenga publicidad suficiente.

Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión, según el caso.

4.2. Terceros interesados y de buena fe

El art. 1893 CCyC no brinda un concepto expreso. La doctrina y la jurisprudencia lo han construido de modo uniforme.

Es tercero interesado y de buena fe quien es titular de un derecho, real o personal, que consulta el Registro de la Propiedad y se apoya en lo que el registro informa para adquirir un derecho real o para trabar una medida cautelar.

Un ejemplo es el acreedor embargante o un comprador posterior que inscribe primero.

EJEMPLO: Tercero interesado de buena fe: acreedor embargante

Emilia vende un inmueble a María. Hay título suficiente y hay tradición, pero la escritura no se inscribe. El registro sigue mostrando el asiento a nombre de Emilia.

Silvia, acreedora de Emilia, consulta el registro, observa que el inmueble figura a nombre de Emilia y traba un embargo.

María no puede oponer su dominio no inscripto a Silvia, porque Silvia es una tercera interesada y de buena fe: es titular de un derecho personal y se apoyó en la información registral para trabar una medida cautelar. El embargo queda bien trabado.

4.3. Terceros desinteresados

Un tercero desinteresado es aquel que no es titular de un derecho subjetivo que merezca protección del ordenamiento y que no adquirió ni pretendió adquirir un derecho apoyándose en lo informado por el registro.

EJEMPLO: Tercero desinteresado: ocupante sin título

Emilia vende un inmueble a María. Hay título y tradición, pero no hay inscripción.

Un año después, Silvia, ocupante sin título, ingresa al inmueble con violencia y desaloja a María.

María puede iniciar acción reivindicatoria aunque su título no esté inscripto, porque Silvia es un tercero desinteresado. No es titular de ningún derecho subjetivo que merezca protección y no adquirió ni pretendió adquirir ningún derecho apoyándose en la información registral.

Capítulo 5

Organización de los Registros de la Propiedad Inmueble

5.1. Sistema federal y multiplicidad de RPI

La función registral es una función pública.

En Argentina no existe un único Registro de la Propiedad Inmueble, porque el sistema federal de gobierno, conforme al art. 1 de la Constitución Nacional, determina una organización territorial integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, 24 demarcaciones territoriales.

Siguiendo el mandato de la Ley Nacional Registral Inmobiliaria, Ley 17.801, cada demarcación territorial debe tener al menos un registro.

La mayoría de las demarcaciones tienen un solo registro. Existen, entre otras, las siguientes excepciones:

- **Santa Fe:** dos registros, correspondientes a la primera circunscripción, con sede en Santa Fe, y la segunda circunscripción, con sede en Rosario.
- **Chaco:** sedes en Resistencia y Sans España.
- **Mendoza:** cuatro circunscripciones registrales y cuatro registros.
- **Entre Ríos:** los registros funcionan mayoritariamente a nivel municipal, con 17 registros en una sola provincia.

5.2. Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble

Es el órgano que nuclea a los directores de todos los registros del país.

Realiza una reunión anual en la que se proponen y aprueban recomendaciones destinadas a homogeneizar criterios.

No es una autoridad jerárquica y no puede obligar a ningún registrador a aplicar sus recomendaciones. Sin embargo, en la práctica tienen mucha fuerza y generalmente el registro las transforma en normas administrativas locales.

5.3. Ubicación institucional: Poder Ejecutivo y Poder Judicial

La mayoría de los RPI están dentro del Poder Ejecutivo local, generalmente en el Ministerio de Economía.

Cuatro provincias ubican el RPI dentro del Poder Judicial:

- Mendoza.
- San Juan.
- Neuquén.
- Tierra del Fuego.

En esas provincias, el director tiene rango de juez y se exige título de abogado.

Capítulo 6

Clasificación de los RPI

6.1. Según el efecto que produce la inscripción

6.1.1. Registro constitutivo

El derecho real nace con la inscripción. La inscripción constituye el modo suficiente. Sin inscripción, no nace el derecho real.

6.1.2. Registro declarativo

El derecho real se configura extrarregistralmente mediante título y modo.

La inscripción tiene una función publicitaria: optimiza la oponibilidad del derecho ya adquirido, haciéndolo oponible a terceros interesados y de buena fe.

Los RPI argentinos son **declarativos**, conforme a los arts. 1893 CCyC y 2 de la Ley 17.801.

6.2. Según el efecto saneatorio

6.2.1. Registro convalidante

La inscripción tiene algún efecto saneatorio respecto de nulidades.

6.2.2. Registro no convalidante

La inscripción no subsana ninguna nulidad.

Los RPI argentinos son **no convalidantes**. Un documento o acto nulo no deja de ser nulo por estar inscripto.

NORMA: Art. 4 de la Ley 17.801

La inscripción no convalida el título ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes.

6.3. Según la materia registrable

6.3.1. Registro de hechos

Registra hechos jurídicos.

Ejemplo: el Registro Civil al inscribir un nacimiento.

6.3.2. Registro de actos

El acto sucede en presencia del registrador.

Ejemplo: el Registro Civil al celebrar un matrimonio.

6.3.3. Registro de derechos

Inscribe el derecho en su abstracción.

Ejemplo: la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

6.3.4. Registro de documentos

Inscribe el instrumento que contiene al acto.

Los RPI argentinos son **registros de documentos**. Lo que se inscribe no es el dominio ni la compraventa, sino la escritura pública que contiene al acto que sirve de causa al nacimiento del derecho.

6.4. Según la técnica de confección del asiento

6.4.1. Registro de incorporación

El testimonio de la escritura se incorpora físicamente a los tomos del registro y no vuelve al notario.

Argentina no utiliza este sistema.

6.4.2. Registro de transcripción

El registro reproduce todo el contenido de la escritura en el asiento y luego devuelve el documento.

Argentina no utiliza este sistema.

6.4.3. Registro de inscripción

El notario envía el documento y ruega la inscripción.

El registro confecciona un asiento que únicamente publicita ciertos datos de interés registral extraídos del documento. El documento no se incorpora ni se transcribe.

La escritura matriz queda en el protocolo notarial.

6.5. Radiografía de los RPI argentinos

Los RPI argentinos son:

- **Declarativos:** el derecho nace extrarregistralmente.
- **No convalidantes:** la inscripción no subsana nulidades.
- **De documentos:** se inscribe el instrumento, no el derecho.
- **De inscripción:** el asiento publicita datos extraídos del documento.

Capítulo 7

Marco normativo

7.1. Ley 17.801 y normas locales

Pese al sistema federal y a la multiplicidad de RPI, existe una sola ley nacional: la Ley 17.801, Ley Nacional Registral Inmobiliaria, complementaria del Código Civil y Comercial de la Nación.

La Ley 17.801 establece los principios registrales a los cuales deben someterse todos los RPI locales.

A su vez, cada demarcación territorial tiene su ley registral local, cuya función es reglamentar la ley nacional.

- **Provincia de Buenos Aires:** Decreto Ley 11.643/63.
- **Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Decreto Ley 2.080/80, texto ordenado según Decreto 466/99.

7.2. Normas administrativas del registro

Cada registro, respetando las normas nacionales y locales, dicta sus propias normas administrativas.

7.2.1. Disposiciones Técnico-Registrales

Las **Disposiciones Técnico-Registrales (DTR)** son normas mediante las cuales el director del registro se dirige a los usuarios externos, como notarios, abogados y jueces.

Establecen criterios de calificación y requisitos para la inscripción de documentos específicos.

7.2.2. Órdenes de servicio e instrucciones de trabajo

Las **Órdenes de servicio**, en la Provincia de Buenos Aires, y las **Instrucciones de trabajo**, en CABA, son normas mediante las cuales el director se dirige a los funcionarios y empleados internos del registro.

Generalmente primero se dicta una instrucción de trabajo interna y luego, en forma simultánea o poco después, se dicta la DTR dirigida al usuario externo.

Capítulo 8

Documentos registrables

8.1. Arts. 2 y 3 de la Ley 17.801

Los RPI son registros de documentos, pero no cualquier documento logra inscripción. Los arts. 2 y 3 de la Ley 17.801 establecen los requisitos de registrabilidad.

8.2. Art. 2: requisitos de fondo

El art. 2 tiene tres incisos.

8.2.1. Inciso A: actos sobre derechos reales sobre inmuebles

Comprende documentos que contengan actos que sirvan de causa a la:

- constitución;
- transmisión;
- declaración;
- modificación;
- extinción;

de derechos reales sobre inmuebles.

Aquí se ubican mayoritariamente los documentos notariales, especialmente las escrituras públicas.

Constitución

El derecho real nace con causa en ese acto. El derecho no existía anteriormente.

Se utiliza generalmente para derechos reales sobre cosa ajena, como usufructo, hipoteca, servidumbre y uso, y para el derecho de superficie.

Ejemplo: escritura de constitución de hipoteca.

Transmisión

El derecho real ya existía en un patrimonio y se traslada a otro.

Aplica a todos los derechos reales excepto el derecho de habitación, conforme al art. 2160 CCyC, que es intransmisible.

El art. 1906 CCyC establece el principio de transmisibilidad.

Ejemplo: escritura de compraventa, mediante la cual se transmite el dominio.

Declaración

El instrumento declara un derecho real que ya nació con el cumplimiento de ciertos requisitos previos.

Aplica a adquisiciones legales, como la usucapión, en la cual la sentencia declara adquirido el dominio desde que se cumplieron los 20 años de posesión y no desde la sentencia.

También se aplica a las particiones. La escritura de partición de herencia no transmite sino que declara, porque las particiones son declarativas y retroactivas.

Ejemplo: escritura de partición de herencia.

Modificación

Cambia el contenido del derecho real o su función, pero el derecho permanece en el mismo patrimonio.

No hay cambio de titular.

Ejemplo: escritura de modificación de reglamento de propiedad horizontal.

Extinción

El acto sirve de causa a la conclusión absoluta del derecho real.

Ejemplo: escritura de renuncia al usufructo.

8.2.2. Inciso B: medidas cautelares

Comprende documentos portantes de embargos, inhibiciones y demás medidas cautelares que impacten en el régimen jurídico de la propiedad de un inmueble.

Son documentos de origen judicial, como:

- oficios;
- testimonios de embargo;
- testimonios de inhibición general de bienes;
- anotación de litis;
- medida innovativa.

8.2.3. Inciso C: documentos establecidos por otras leyes nacionales o provinciales

Este inciso permite que leyes especiales nacionales o provinciales habiliten la inscripción de documentos que no encuadran en los incisos A o B.

La norma expresa un criterio federal: cada legislador local puede moldear el perfil registral de su provincia.

Ejemplos:

- **Leasing inmobiliario:** puede inscribirse aunque sea un derecho personal, por disposición de una norma especial.
- **Declaratorias de herederos:** se inscriben en CABA y en la Provincia de Buenos Aires, pero no en Córdoba.
- **Boletos de compraventa:** se inscriben en Santa Fe y en algunas provincias, pero no en CABA ni en la Provincia de Buenos Aires en su versión común y corriente.

El DNU 1.017/2024 habilitó la inscripción de ciertos boletos de compraventa específicos vinculados a subdivisión del suelo, futura propiedad horizontal, superficie o destinados a hacer posible hipotecas sobre objeto futuro, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

8.3. Art. 3: requisitos de forma y autenticidad del documento registrable

La regla general es que el documento registrable debe ser un instrumento público de origen notarial, judicial o administrativo.

El instrumento público, a través de la fe pública de su autorizante, confiere autenticidad a determinados hechos.

- En una escritura pública, quien da fe es el notario.
- En un documento judicial, quien da fe es el secretario, no el juez, ya que el juez tiene jurisdicción pero no función fedante.
- En una actuación administrativa, la autenticidad proviene del funcionario público correspondiente.

8.3.1. Excepción: instrumentos privados

La ley puede habilitar la inscripción de instrumentos privados.

En ese caso, el instrumento privado debe contar con certificación notarial de firma.

La certificación no convierte al instrumento privado en público, pero le otorga autenticidad de firma y certeza de fecha.

8.4. Firma digital y digitalización de los RPI

NORMA: Ley 25.506 – Ley de Firma Digital

La ley distingue entre firma electrónica y firma digital.

La **firma electrónica** es un concepto amplio que comprende cualquier firma realizada mediante medios electrónicos.

La **firma digital** es una firma electrónica sometida a procesos de certificación por una autoridad externa.

Solo la firma digital se presume auténtica.

Desde 2017, la Provincia de Buenos Aires inscribe medidas cautelares mediante documento digital, bajo un sistema de cero papel. Para ello se requiere que los juzgados y el registro cuenten con firma digital.

En la mayor parte del país los notarios aún no cuentan con firma digital, por lo que los documentos notariales continúan siendo en papel.

La firma digital garantiza autenticidad y minimiza la posibilidad de documentos apócrifos, uno de los principales riesgos de un registro.